



PUTUSAN

Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA ALIAS MANDRAK**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Hamka Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 2 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 2 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Alias Mandrak, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhendra Alias Mandrak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-295/RP.Rap/08/2025 tanggal 21 Agustus 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suhendra Alias Mandrak, Pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jalan Rejo Mulio KelurahanUjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan saksi Nurhaliza Br. Sagala yang merupakan pacar terdakwa sedang berada di Lapo tuak yang berada di samping rumah terdakwa di Jalan Rejo Mulio KelurahanUjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian datang saksi Hasudungan Sirait ke lapo tuak tersebut, saat melihat saksi Nurhaliza Br. Sagala, saksi Hasudungan Sirait mendatangi saksi Nurhaliza Br. Sagala untuk menagih hutang saksi Nurhaliza Br. Sagala sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saksi Nurhaliza Br. Sagala mengatakan bahwa hutang tersebut sudah saksi Nurhaliza Br. Sagala bayar kepada istri saksi Hasudungan Sirait;
- Bahwa saksi Hasudungan Sirait tidak terima karena saksi Nurhaliza Br. Sagala membayar hutang tersebut kepada istri saksi Hasudungan Sirait, melihat saksi Hasudungan Sirait memarahi saksi Nurhaliza Br. Sagala, maka terdakwa tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Hasudungan Sirait;
- Selanjutnya saksi Hasudungan Sirait pergi meninggalkan lapo tuak tersebut menuju Jln. Paindoan Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, untuk menjumpai saksi Sutrisno, dan mengajak saksi Sutrisno untuk menjumpai terdakwa, lalu saksi Hasudungan Sirait bersama saksi Sutrisno pergi ke rumah terdakwa yang berada di samping lapo tuak di Jalan Rejo Mulio KelurahanUjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan sekira pukul 16.30 saksi Hasudungan Sirait dan saksi Sutrisno sampai di rumah terdakwa di Jalan Rejo Mulio KelurahanUjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa mendengar kedatangan saksi Hasudungan Sirait dan Sutrisno, terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi Hasudungan Sirait sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangannya sampai saksi Hasudungan Sirait terjatuh, selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Hasudungan Sirait, kemudian saksi Sutrisno langsung memisahkan saksi Hasudungan Sirait dan terdakwa, selanjutnya saksi Sutrisno

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



membawa saksi Hasudungan Sirait pergi dan membuat laporan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasudungan Sirait mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/6546/RM/IV/RSUD/2025, tanggal 24 April 2025 yang diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Hematon Dimata Kiri diameter empat sentimeter.
- Luka gores dilengan kiri Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu meter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hasudungan Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira 16.30 wib di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian mata saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa tidak terima saksi menagih hutang kepada pacarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15.00 Wib saksi sedang berada di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Unjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa datang bersama pacarnya yang bernama Ijah, lalu saksi menemui Ijah dan berkata "ja mana utangmu yang dua



puluh ribu", kemudian Terdakwa menjawab "diam lah kau kontrol udah tua tak tau dituahkan kau kupijak kau nanti" kemudian saksi berkata "ko kayak gitu kau ngomong ko sepele kali kau sama orang", kemudian Terdakwa menjawab "jadi kau mau apa", kemudian saksi berkata "terserah kau lah", setelah itu saksi pergi ke Jalan Paindoan Kel Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu untuk menemui Sutrisno;

- Bahwa setelah tiba di Jalan Paindoan Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bertemu dengan Sutrisno dan berkata "pak makmer kawani aku kesana dulu ada orang memaki saya", lalu Sutrisno menjawab "ayok", kemudian saksi bersama Sutrisno pergi ke Jalan Rejo Mulio Kelurahan Unjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kab Labuhanbatu, setelah sampai di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Unjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sekira pukul 16.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya hingga saksi terjatuh, kemudian Sutrisno langsung memisah saksi dengan Terdakwa, kemudian Sutrisno membawa saksi pergi dan membawa ke Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri sehingga membuat saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi korban yang duluan memukul Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasudungan Sirait;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira 16.30 wib di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Paindoan Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi korban Hasudungan Sirait datang menemui saksi dan berkata " pak makmer kawani aku kesana dulu ada orang memaki saya", kemudian saksi menjawab "ayok" lalu saksi bersama saksi korban Hasudungan Sirait pergi ke Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa setelah saksi dan saksi korban Hasudungan Sirait tiba di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu saksi korban Hasudungan Sirait bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban Hasudungan Sirait sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi langsung memisahkan antara Terdakwa dengan saksi korban Hasudungan Sirait, lalu saksi membawa saksi korban Hasudungan Sirait pergi ke Polres Labuhanbatu untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hasudungan Sirait mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri sehingga membuat saksi korban Hasudungan Sirait tidak bisa bekerja;

- Bahwa antara saksi korban Hasudungan Sirait dan Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul Hasudungan Sirait;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira 16.30 wib di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Nurhalija Br Sagala sedang berada di lapo tuak yang berada di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, lalu Hasudungan Sirait datang menemui Nurhalija Br Sagala dan berkata "mana utangmu yang dua

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap



puluh ribu", lalu Nurhalijah Br Sagala menjawab "sudah saya bayar sama ka ayu istri bapak", kemudian Hasudungan Sirait berkata "aku gak mau tau kau punya utang sama aku kenapa kau bayar sama dia", lalu Nurhalija Br Sagala menjawab "uda saya bayar", lalu antara Nurhalijah Br Sagala dan Hasudungan Sirait cekcok, setelah itu Terdakwa meleraikan dan berkata kepada Hasudungan Sirait "bang hargai lah aku ini istriku", kemudian i Hasudungan Sirait menjawab "aku gak ada urusan samamu" kemudian Terdakwa berkata "kalau memang abang gak terima besok kubayar sama abang", kemudian Hasudungan Sirait menjawab "aku gak mau tau", lalu Hasudungan Strait pergi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Nurhalija Br Sagala pergi ke rumah yang bersebelahan dengan lapo tua tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Hasudungan Sirait bersama Sutrisno datang menemui Terdakwa dan marah-marahan, kemudian Hasudungan Sirait masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa kemudian menantang Terdakwa, lalu Terdakwa ditarik keluar, kemudian Terdakwa diajak berantam, lalu Hasudungan Sirait memukul bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membalas dan memukul Hasudungan Sirait di bagian mata sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sutrisno langsung memisahkan antara Terdakwa dengan Hasudungan Strait, kemudian Hasudungan Sirait bersama Sutrisno langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui Hasudungan Sirait menanyakan perdamaian, namun Hasudungan meminta uang perdamaian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/6546/RM/IV/RSUD/2025, tanggal 24 April 2025 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM dengan hasil pemeriksaan ditemukan Hematon dimata kiri diameter empat sentimeter dan luka gores dilengan kiri Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu meter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira 16.30 wib di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa memukul saksi korban Hasudungan Sirait;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Terdakwa memukul saksi korban Hasudungan Sirait dengan memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban Hasudungan Sirait dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Hasudungan Sirait karena Terdakwa tidak terima saksi korban Hasudungan Sirait menagih hutang kepada pacarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Nurhaliza Br. Sagala yang merupakan pacar Terdakwa sedang berada di Lapo tuak yang berada di samping rumah Terdakwa di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian datang saksi korban Hasudungan Sirait ke lapo tuak tersebut, saat melihat Nurhaliza Br. Sagala, saksi korban Hasudungan Sirait mendatangi Nurhaliza Br. Sagala untuk menagih hutang Nurhaliza Br. Sagala sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun Nurhaliza Br. Sagala mengatakan bahwa hutang tersebut sudah Nurhaliza Br. Sagala bayar kepada istri saksi korban Hasudungan Sirait, kemudian saksi korban Hasudungan Sirait tidak terima karna Nurhaliza Br. Sagala membayarkan hutang tersebut kepada istri saksi korban Hasudungan Sirait, melihat saksi korban Hasudungan Sirait memarahi Nurhaliza Br. Sagala, Terdakwa tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban Hasudungan Sirait;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Hasudungan Sirait pergi meninggalkan lapo tuak tersebut menuju Jln. Paindoan Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, untuk menjumpai saksi Sutrisno dan mengajak saksi Sutrisno untuk menjumpai Terdakwa, lalu saksi korban Hasudungan Sirait bersama saksi Sutrisno pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi korban Hasudungan Sirait dan saksi Sutrisno di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban Hasudungan Sirait sebanyak tiga kali dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menggunakan tangannya hingga saksi korban Hasudungan Sirait terjatuh, selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Hasudungan Sirait, kemudian saksi Sutrisno langsung memisahkan saksi korban Hasudungan Sirait dan Terdakwa, kemudian saksi Sutrisno membawa saksi korban Hasudungan Sirait pergi dan membuat laporan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hasudungan Sirait mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri sehingga membuat saksi korban Hasudungan Sirait tidak bisa bekerja sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :445/6546/RM/IV/RSUD/2025, tanggal 24 April 2025 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM dengan hasil pemeriksaan ditemukan Hematon dimata kiri diameter empat sentimeter dan luka gores dilengan kiri Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu meter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi dipersidangan yaitu Terdakwa Suhendra Alias Mandrak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira 16.30 wib di Jalan Rejo Mulio Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa memukul saksi korban Hasudungan Sirait dengan cara memukul bagian mata sebelah kiri saksi korban Hasudungan Sirait dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Hasudungan Sirait karena Terdakwa tidak terima saksi korban Hasudungan Sirait menagih hutang kepada pacarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Nurhaliza Br. Sagala yang merupakan pacar Terdakwa sedang berada di Lapo tuak yang berada di samping rumah Terdakwa di Jalan Rejo Mulio KelurahanUjung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian datang saksi korban Hasudungan Sirait ke lapo tuak tersebut, saat melihat Nurhalija Br. Sagala, saksi korban Hasudungan Sirait mendatangi Nurhalija Br. Sagala untuk menagih hutang Nurhalija Br. Sagala sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun Nurhalija Br. Sagala mengatakan bahwa hutang tersebut sudah Nurhalija Br. Sagala bayar kepada istri saksi korban Hasudungan Sirait, kemudian saksi korban Hasudungan Sirait tidak terima karna Nurhalija Br. Sagala membayarkan hutang tersebut kepada istri saksi korban Hasudungan Sirait, melihat saksi korban Hasudungan Sirait memarahi Nurhalija Br. Sagala, Terdakwa tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban Hasudungan Sirait, selanjutnya saksi korban Hasudungan Sirait pergi meninggalkan lapo tuak tersebut menuju Jln. Paindoan Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, untuk menjumpai saksi Sutrisno dan mengajak saksi Sutrisno untuk menjumpai Terdakwa, lalu saksi korban Hasudungan Sirait bersama saksi Sutrisno pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi korban Hasudungan Sirait dan saksi Sutrisno di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban Hasudungan Sirait sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangannya hingga saksi korban Hasudungan Sirait terjatuh, selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Hasudungan Sirait, kemudian saksi Sutrisno langsung memisahkan saksi korban Hasudungan Sirait dan Terdakwa, kemudian saksi Sutrisno membawa saksi korban Hasudungan Sirait pergi dan membuat laporan ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hasudungan Sirait mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri sehingga membuat saksi korban Hasudungan Sirait tidak bisa bekerja sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :445/6546/RM/IV/RSUD/2025, tanggal 24 April 2025 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang diperiksa oleh dr. Dian Christy Rahayu, MKM dengan hasil pemeriksaan ditemukan Hematon dimata kiri diameter empat sentimeter dan luka gores dilengan kiri Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu meter

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 800/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Hasudungan Sirait adalah dengan sengaja karena Terdakwa emosi melihat saksi korban Hasudungan Sirait menagih hutang kepada pacarnya dan Terdakwa melampiaskan emosinya lalu memukul saksi korban Hasudungan Sirait padahal masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan saksi Hasudungan Sirait yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban Hasudungan Sirait yang duluan memukul Terdakwa. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Hasudungan Sirait;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Alias Mandrak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, oleh kami, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta
dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)